Les Cours Sésame et SAJ

FORMATION JURIDIQUE
CONCOURS & EXCELLENCE

LE CODE DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE COMMENTÉ

Droit ivoirien · Personnes, famille, successions et libéralités

Texte intégral, commentaire, pièges, synthèses et plans de dissertation

Textes consolidés à jour de la loi n°2025-220 du 28 mars 2025

LES COURS SÉSAME ET SAJ

Les Cours Sésame et SAJ

LE CODE DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE COMMENTÉ

Droit ivoirien

Lois sur le nom, le domicile, l'état civil, l'absence, la nationalité, la minorité, les majeurs protégés, le mariage, le divorce, la filiation, l'adoption, les successions et les libéralités, à jour au 5 novembre 2026

Le Code des personnes et de la famille commenté

Droit ivoirien

Lois sur les personnes, la famille, les successions et les libéralités, textes consolidés à jour de la loi n° 2025-220 du 28 mars 2025.

Ouvrage achevé de rédiger en novembre 2026.

Le texte des articles est reproduit d'après des versions consolidées contrôlées, chaque fois que possible, sur le Journal officiel. Elles n'ont pas la valeur de la publication officielle. Pour un passage sensible, le lecteur le confrontera avec le Journal officiel.

© Les Cours Sésame et SAJ, 2026. Tous droits réservés.

Toute reproduction ou diffusion, totale ou partielle, de cet ouvrage, par quelque procédé que ce soit, sans l'autorisation écrite des Cours Sésame et SAJ, est interdite.

Sommaire

Avant-propos **5**
Mode d'emploi de l'ouvrage **6**
Table des abréviations **8**
Plan général de l'ouvrage **9**
Livre I. Les personnes **11**
Livre II. La famille **748**
Livre III. Successions et libéralités **973**
Annexes. Textes d'application et textes connexes **1154**
Tables **1221**
Bibliographie et sources 1222
Index alphabétique des notions 1224
Table des matières 1232

Avant-propos

Le droit ivoirien des personnes et de la famille ne forme pas un code. Il se compose d'une série de lois particulières, adoptées pour l'essentiel de 2018 à 2025, qui ont remplacé les lois du 7 octobre 1964 et les titres correspondants du Code civil. La loi relative à l'état civil de 2018, réformée en 2025, les lois du 26 juin 2019 sur le mariage, la filiation, la minorité et les successions, la loi du 27 novembre 2019 sur l'adoption, les lois de 2020 sur le nom, le domicile et les libéralités, les lois de 2022 sur le divorce et sur l'absence, la loi de 2023 sur les majeurs protégés et le Code de la nationalité, modifié en dernier lieu en 2024, composent ensemble ce que l'ouvrage appelle, par commodité, le Code des personnes et de la famille.

Le présent ouvrage rassemble ces textes et les ordonne en trois livres, les personnes, la famille, les successions et libéralités. Chaque loi garde sa numérotation propre, de sorte qu'un article est toujours cité avec la loi à laquelle il appartient. Le commentaire procède loi par loi, chapitre par chapitre et section par section. Chaque unité reproduit d'abord le texte intégral des articles, chacun suivi d'une note, puis en expose la place, les notions, le régime et les articulations avec les autres lois.

L'ouvrage s'adresse en priorité aux candidats aux concours de la magistrature, du barreau, du greffe et de l'administration. Il s'adresse aussi aux étudiants en droit, aux officiers et agents de l'état civil, aux notaires et aux praticiens qui ont besoin d'un accès rapide et sûr au droit positif des personnes et de la famille.

Trois exigences ont guidé sa rédaction. La première est la fidélité au texte. Les articles sont reproduits dans leur version consolidée et confrontés, chaque fois que l'exemplaire était disponible, au Journal officiel. Cette confrontation a permis de corriger de nombreuses erreurs matérielles des versions en ligne et de signaler les erreurs du texte officiel lui-même. La deuxième est la prudence. Lorsqu'une solution découle d'une interprétation et non de la lettre du texte, elle est présentée comme telle. La troisième est l'utilité. Chaque unité propose des pièges à éviter, une synthèse et des sujets de dissertation avec leur plan.

La jurisprudence ivoirienne publiée en ces matières reste difficile d'accès. L'ouvrage l'indique honnêtement, unité par unité, plutôt que de citer des décisions qu'il n'aurait pas pu lire.

Les Cours Sésame et SAJ

Mode d'emploi de l'ouvrage

L'organisation générale

L'ouvrage comprend trois livres, suivis d'annexes et de tables. Le Livre I réunit les lois sur la personne, le Livre II les lois sur la famille, le Livre III les lois sur les successions et les libéralités. Chaque loi forme un titre de l'ouvrage. Les intitulés « Livre » et « Titre » sont ceux de l'ouvrage. Les chapitres et sections sont ceux de chaque loi. Les annexes reproduisent sans commentaire les décrets d'application et une loi particulière.

Les rubriques de chaque unité

- **Texte intégral des articles.** La reproduction fidèle de chaque article, avec la mention de la loi dont est issue sa rédaction actuelle, suivie de la note sous l'article.
- **Place et économie.** La situation de l'unité dans la loi et la logique de l'ordre de ses articles.
- **Notions clés.** Les définitions des notions mobilisées.
- **Commentaire approfondi.** L'analyse des règles, de leurs conditions et de leurs effets.
- **Mise en perspective.** Les liens avec les autres lois de l'ouvrage et les textes extérieurs.
- **Jurisprudence.** Les décisions disponibles, ou l'indication qu'aucune n'a pu être consultée.
- **Pièges et points de vigilance.** Les confusions fréquentes, sous forme d'affirmations suivies de leur réponse et de sa justification.
- **L'essentiel à retenir.** Les points de synthèse à mémoriser.
- **Dissertations possibles et plans.** Les sujets tirés de l'unité, leur problématique et leur plan détaillé.

La note sous l'article

Chaque article est suivi d'une note qui en donne une lecture rapide. Ses rubriques se lisent ainsi.

- **Sens.** La règle en une ou deux phrases.
- **Points d'attention.** Les mots du texte qui comptent, les conditions, les questions ouvertes, les interprétations et les erreurs matérielles.
- **Renvois.** Les articles de la même loi et des autres lois à lire avec l'article.
- **Rédaction.** L'origine de la rédaction actuelle.
- **Au concours.** L'usage de l'article dans une épreuve.

Les conventions de lecture

- Un article cité sans autre précision appartient à la loi commentée dans l'unité. Un article d'une autre loi est cité avec elle (« art. 3 de la loi relative au nom »).
- La mention placée entre parenthèses après le numéro d'un article indique la loi dont est issue sa rédaction actuelle. Son absence signifie que l'article est dans sa rédaction d'origine.
- Les erreurs matérielles des versions en ligne sont corrigées dans le texte reproduit et signalées dans la note. Les erreurs du Journal officiel lui-même sont signalées et, sauf évidence, reproduites telles quelles.
- Lorsqu'une solution découle d'une interprétation et non de la lettre du texte, elle est présentée comme telle.

Table des abréviations

Abréviation	Signification
al.	alinéa
art.	article
CNFA	Commission nationale de la famille
JO	Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire
n°	numéro
OHADA	Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires

Plan général de l'ouvrage

Livre I. Les personnes

- **Titre I. Le nom (loi n° 2020-490 du 29 mai 2020)**
- **Titre II. Le domicile (loi n° 2020-491 du 29 mai 2020)**
- **Titre III. L'état civil (loi n° 2018-862 du 19 novembre 2018, modifiée par la loi n° 2025-220 du 28 mars 2025)**
- **Titre IV. La procédure spéciale de déclaration de naissance, de rétablissement d'identité et de transcription (loi n° 2018-863 du 19 novembre 2018)**
- **Titre V. L'absence et la disparition (loi n° 2022-885 du 23 novembre 2022)**
- **Titre VI. La nationalité (loi n° 61-415 du 14 décembre 1961 portant Code de la nationalité, modifiée)**
- **Titre VII. La minorité (loi n° 2019-572 du 26 juin 2019)**
- **Titre VIII. Les majeurs protégés (loi n° 2023-417 du 22 mai 2023)**

Livre II. La famille

- **Titre I. Le mariage (loi n° 2019-570 du 26 juin 2019)**
- **Titre II. Le divorce et la séparation de corps (loi n° 2022-793 du 13 octobre 2022)**
- **Titre III. La filiation (loi n° 2019-571 du 26 juin 2019)**
- **Titre IV. L'adoption (loi n° 2019-987 du 27 novembre 2019)**

Livre III. Successions et libéralités

- **Titre I. Les successions (loi n° 2019-573 du 26 juin 2019)**
- **Titre II. Les libéralités (loi n° 2020-669 du 10 septembre 2020)**

Annexes

- **Annexe 1. Décret n° 2019-805 du 2 octobre 2019 (état civil)**
- **Annexe 2. Décret n° 2019-976 du 27 novembre 2019 (procédure spéciale)**
- **Annexe 3. Décret n° 2023-137 du 1er mars 2023 (livret de famille)**
- **Annexe 4. Décret n° 2023-89 du 15 février 2023 (protection de remplacement de l'enfant)**
- **Annexe 5. Décret n° 2018-498 du 23 mai 2018 (Commission nationale de la famille)**
- **Annexe 6. Loi n° 2013-653 du 13 septembre 2013 (nationalité par déclaration)**

LIVRE I

Les personnes

Nom, domicile, état civil, absence, nationalité, minorité et majeurs protégés

LIVRE I · INTRODUCTION

Introduction au Livre I. Les personnes

Place dans l'ouvrage

Le Livre I réunit les lois qui disent qui est la personne aux yeux du droit ivoirien, comment elle est identifiée, où elle se rattache et dans quelle mesure elle peut agir seule. Il précède le Livre II, consacré à la famille (mariage, divorce et séparation de corps, filiation, adoption), et le Livre III, consacré aux successions et aux libéralités.

Ces textes ne forment pas un code au sens formel. Le droit ivoirien des personnes est dispersé entre le Code civil hérité de 1804, dont plusieurs titres restent en vigueur, et une série de lois particulières qui ont remplacé les lois du 7 octobre 1964 et les titres correspondants du Code civil. Le présent ouvrage rassemble ces lois particulières et les ordonne en titres. Les intitulés « Titre I », « Titre II » et suivants sont ceux de l'ouvrage. Chaque loi conserve sa propre numérotation, de sorte qu'un article est toujours cité avec la loi à laquelle il appartient (« art. 3 de la loi relative au nom »).

Le Livre I regroupe huit lois.

- La loi n° 2020-490 du 29 mai 2020 relative au nom, qui abroge la loi n° 64-373 du 7 octobre 1964 (art. 21).
- La loi n° 2020-491 du 29 mai 2020 relative au domicile. Les deux lois de 2020 ont été publiées au même numéro spécial du Journal officiel du 29 mai 2020.
- La loi n° 2018-862 du 19 novembre 2018 relative à l'état civil, qui abroge la loi n° 64-374 du 7 octobre 1964 (art. 112). Elle a été profondément remaniée par la loi n° 2025-220 du 28 mars 2025, publiée au Journal officiel du 21 avril 2025, qui a réécrit quarante-sept articles, abrogé les articles 64 à 70 et inséré les articles 108-1 à 108-3 et 110-1 à 110-4.
- La loi n° 2018-863 du 19 novembre 2018 instituant une procédure spéciale de déclaration de naissance, de rétablissement d'identité et de transcription d'acte de naissance. C'est une loi temporaire, dont la durée d'application, fixée à un an, peut être prorogée par décret (art. 2).
- La loi n° 2022-885 du 23 novembre 2022 relative à l'absence et à la disparition, publiée au Journal officiel du 22 décembre 2022.

- La loi n° 61-415 du 14 décembre 1961 portant Code de la nationalité, modifiée par les lois n° 72-852 du 21 décembre 1972, n° 2004-662 du 17 décembre 2004, n° 2013-654 du 13 septembre 2013 et n° 2024-236 du 24 avril 2024.
- La loi n° 2019-572 du 26 juin 2019 relative à la minorité, publiée au Journal officiel du 16 juillet 2019, qui abroge la loi n° 70-483 du 3 août 1970 (art. 160).
- La loi n° 2023-417 du 22 mai 2023 relative aux majeurs protégés par la loi, publiée au Journal officiel du 30 juin 2023.

Les lois de 2018 à 2023 appartiennent à un mouvement de refonte qui a touché tout le droit civil de la famille. Les lois du 26 juin 2019 sur le mariage, la filiation, la minorité et les successions, la loi du 27 novembre 2019 sur l'adoption, les lois de 2020 sur le nom, le domicile et les libéralités, puis les lois de 2022 sur le divorce et sur l'absence et la loi de 2023 sur les majeurs protégés ont remplacé, en quatre ans, l'essentiel des lois de 1964 et de 1970.

Économie générale

L'ordre retenu va de l'identification de la personne à sa capacité.

- **Titre I. Le nom (loi n° 2020-490, art. 1 à 22).** L'attribution du nom par la filiation, l'adoption ou l'autorité publique, le choix des prénoms, le relèvement du nom d'une famille éteinte, la protection et le changement du nom.
- **Titre II. Le domicile (loi n° 2020-491, art. 1 à 11).** La définition du domicile et de la résidence, la déclaration du domicile, les domiciles légaux et l'élection de domicile.
- **Titre III. L'état civil (loi n° 2018-862, art. 1 à 113).** Les circonscriptions, les officiers et les registres, les règles communes et propres à chaque catégorie d'actes, la rectification et la reconstitution, le livret de famille, les actes de notoriété, l'état civil des étrangers et des nouveaux nationaux, l'annulation des actes, les procédés électroniques, les statistiques et les sanctions pénales.
- **Titre IV. La procédure spéciale de déclaration de naissance (loi n° 2018-863, art. 1 à 26).** L'enregistrement des naissances jamais déclarées, l'action en rétablissement d'identité et l'action en transcription d'actes de naissance.
- **Titre V. L'absence et la disparition (loi n° 2022-885, art. 1 à 27).** La déclaration d'absence et ses effets (art. 1 à 12), puis la disparition et le jugement déclaratif de décès (art. 13 à 27).
- **Titre VI. La nationalité (loi n° 61-415, art. 1 à 107).** Les dispositions générales, la nationalité d'origine, l'acquisition, la perte et la déchéance, les actes administratifs, le contentieux et les dispositions transitoires.

- **Titre VII. La minorité (loi n° 2019-572, art. 1 à 161).** L'autorité parentale, l'incapacité du mineur, l'administration légale, la tutelle, l'émancipation et les règles de procédure.
- **Titre VIII. Les majeurs protégés (loi n° 2023-417, art. 1 à 56).** La sauvegarde de justice, la tutelle et la curatelle des majeurs.

Fil directeur et principes communs

Le Livre I traduit trois préoccupations du législateur.

- **Identifier chaque personne de façon certaine.** Le nom est « immuable, imprescriptible et inaliénable, sauf les cas prévus par la loi » (art. 1, al. 3, de la loi relative au nom). La déclaration et l'enregistrement des faits d'état civil sont « obligatoires et gratuits » (art. 24 de la loi relative à l'état civil). La loi de 2018 sur la procédure spéciale vise les personnes nées en Côte d'Ivoire qui n'ont jamais eu d'acte de naissance ou qui font usage d'un acte qui n'est pas le leur (art. 3). La réforme de 2025 a ajouté un dépositaire central des registres (art. 108-1) et des sanctions pénales propres à l'état civil (art. 110-1 à 110-4).
- **Établir l'égalité des parents et des époux.** La loi de 2020 permet à la mère de demander que son nom soit ajouté à celui du père (art. 2 et 3 de la loi relative au nom). Les époux fixent leur domicile d'un commun accord (art. 4 de la loi relative au domicile). L'autorité parentale est exercée en commun par les père et mère durant le mariage (art. 5 de la loi relative à la minorité).
- **Protéger ceux qui ne peuvent pas agir seuls.** Le mineur est la personne qui n'a pas encore atteint dix-huit ans accomplis (art. 1 de la loi relative à la minorité). Le majeur est capable de tous les actes de la vie civile (art. 1 de la loi relative aux majeurs protégés), mais celui dont les facultés sont altérées, ou qui s'expose au dénuement par sa prodigalité, peut être placé sous un régime de protection (art. 3). Cette protection est un devoir des familles et de la collectivité publique (art. 2, al. 2).

Ces lois s'articulent avec le Code civil. Plusieurs d'entre elles n'abrogent pas expressément les titres du Code civil qu'elles remplacent. C'est le cas de la loi relative au domicile, de la loi relative à l'absence et à la disparition et de la loi relative aux majeurs protégés, qui ne comportent aucune clause d'abrogation. Par interprétation, chacune règle entièrement la matière qu'elle traite et écarte les dispositions antérieures du Code civil sur le même objet, comme une loi nouvelle écarte la loi ancienne contraire. Les dispositions du Code civil qui restent applicables aux personnes, notamment celles qui concernent la jouissance des droits civils, ne sont pas reproduites dans l'ouvrage.

Annonce des unités

Le commentaire du Livre I comprend quatre-vingt-sept parties, la présente introduction comprise. Chaque titre qui se subdivise s'ouvre sur sa propre introduction, qui en annonce les parties.

LIVRE I · TITRE I

Titre I. Le nom (loi n° 2020-490 du 29 mai 2020, art. 1 à 22)

Texte intégral des articles

Article 1

Toute personne doit avoir un nom et un ou plusieurs prénoms.

Le nom s'acquiert par la filiation ou par la décision de l'autorité administrative ou judiciaire.

Le nom est immuable, imprescriptible et inaliénable, sauf les cas prévus par la loi.

Note sous l'article

Sens. Toute personne a un nom et au moins un prénom. Le nom vient de la filiation ou d'une décision de l'autorité administrative ou judiciaire. Il ne change pas, ne se perd pas par le non-usage et ne se cède pas, sauf dans les cas prévus par la loi.

Points d'attention. L'alinéa 1 pose une obligation, et non une faculté. L'alinéa 2 fixe deux sources du nom et deux seulement. L'alinéa 3 énonce trois caractères que la loi elle-même tempère (« sauf les cas prévus par la loi »). Ces exceptions sont l'adoption (art. 7 et 8), le relèvement du nom d'une famille éteinte (art. 11 à 13) et le changement de nom (art. 18 à 20).

Renvois. Art. 2, 3, 7 à 9, 11 à 15 et 18 à 20 de la loi. Loi relative à l'état civil, art. 42.

Rédaction. Rédaction de 2020.

Au concours. Point de départ de tout sujet sur le nom, l'identification de la personne ou les droits de la personnalité.

Article 2

L'enfant né dans le mariage porte le nom de son père. Il y est ajouté le nom de sa mère si celle-ci le demande.

Si l'enfant ne porte que le nom de son père, il peut demander qu'il y soit ajouté le nom de sa mère.

En cas de désaveu, l'enfant ne porte que le nom de sa mère.

Note sous l'article

Sens. L'enfant né dans le mariage porte le nom de son père. Le nom de sa mère y est ajouté si elle le demande, et l'enfant peut lui-même demander cette adjonction. Après un désaveu, il ne porte que le nom de sa mère.

Points d'attention. Deux personnes peuvent demander l'adjonction du nom de la mère, la mère (al. 1) et l'enfant (al. 2). La loi de 1964 réservait cette demande au père. Le texte ne fixe aucun délai à la demande de l'enfant. Par interprétation, la demande de la mère se fait lors de la déclaration de naissance, et celle de l'enfant suit, faute d'autre procédure organisée, les voies de la rectification des actes de l'état civil. Le désaveu fait tomber la présomption de paternité et, avec elle, le nom du mari.

Renvois. Art. 4, 5 et 14 de la loi. Loi relative à la filiation, art. 2 et suivants. Loi relative à l'état civil, art. 42 et 79 à 82.

Rédaction. Rédaction de 2020.

Jurisprudence comparée. À titre de droit comparé. CEDH, 7 janvier 2014, Cusan et Fazzo c. Italie, requête n° 77/07, § 67 et 68. L'impossibilité absolue, pour des époux d'accord entre eux, de donner à leur enfant le nom de la mère est une discrimination fondée sur le sexe, contraire à l'article 14 combiné avec l'article 8 de la Convention européenne. La loi ivoirienne évite cette rigidité en permettant l'adjonction du nom de la mère, mais elle ne permet pas de transmettre le seul nom de la mère à l'enfant né dans le mariage, hors le cas du désaveu.

Au concours. Égalité des parents dans la transmission du nom, réforme de 2020.

Article 3

L'enfant né hors mariage porte le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie.

Lorsque sa filiation est établie simultanément à l'égard des deux parents, il porte le nom du père. Il y est ajouté le nom de sa mère, si celle-ci le demande. Si l'enfant ne porte que le nom de son père, il peut demander qu'il y soit ajouté le nom de sa mère.

Lorsque la filiation est établie en second lieu à l'égard du père, le nom de ce dernier est, à sa demande, ajouté au nom de la mère.

Néanmoins, en ce cas, et sur consentement de la mère donné oralement lors de la déclaration de reconnaissance faite par le père, ou reçu séparément par un officier de l'état civil ou un notaire, lesquels en dressent acte, l'enfant porte soit le nom du père, soit le nom du père auquel est ajouté le nom de la mère.

Note sous l'article

Sens. L'enfant né hors mariage porte le nom du parent à l'égard duquel sa filiation est établie. Si elle l'est à l'égard des deux parents en même temps, il porte le nom du père, avec celui de la mère si elle le demande. Si le père le reconnaît après la mère, le nom du père s'ajoute à celui de la mère, ou le remplace si la mère y consent.

Points d'attention. Le texte distingue trois situations, la filiation établie à l'égard d'un seul parent (al. 1), la filiation établie simultanément (al. 2) et la filiation paternelle établie en second lieu (al. 3 et 4). Dans ce dernier cas, l'adjonction du nom du père se fait « à sa demande ». Le consentement de la mère au choix d'un autre nom est donné oralement lors de la reconnaissance faite par le père, ou reçu séparément par un officier de l'état civil ou par un notaire, qui en dressent acte (al. 4).

Renvois. Art. 4 à 6 et 14 de la loi. Loi relative à la filiation, art. 19 et suivants. Loi relative à l'état civil, art. 47.

Rédaction. Rédaction de 2020.

Au concours. Cas pratique classique sur le nom de l'enfant reconnu tardivement par son père.

Article 4

Les enfants nés dans le mariage, des mêmes auteurs, portent le même nom.

Les enfants nés hors mariage des mêmes auteurs portent le même nom, lorsque leurs filiations sont établies simultanément à l'égard des deux parents.

Note sous l'article

Sens. Les enfants des mêmes parents portent le même nom, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage avec une filiation établie en même temps à l'égard des deux parents.

Points d'attention. La règle assure l'unité du nom au sein d'une même fratrie. Par interprétation, le choix fait pour le premier enfant, notamment l'adjonction du nom de la mère, s'impose donc aux enfants suivants des mêmes auteurs. La règle ne vise pas les enfants nés hors mariage dont la filiation a été établie successivement, pour lesquels l'article 3, alinéas 3 et 4, laisse place à des solutions différentes.

Renvois. Art. 2, 3 et 5 de la loi.

Rédaction. Rédaction de 2020.

Au concours. Argument d'unité familiale dans un sujet sur le nom.

Article 5

Lorsque le père et la mère ou l'un d'entre eux porte un nom double, ils ne peuvent transmettre que le seul nom du père à leurs enfants nés dans le mariage.

La disposition de l'alinéa 1 du présent article s'applique aux enfants nés hors mariage des mêmes auteurs, lorsque leurs filiations sont établies simultanément à l'égard des deux parents.

Note sous l'article

Sens. Lorsque le père ou la mère porte un nom double, seul le nom du père est transmis aux enfants nés dans le mariage, ou nés hors mariage d'une filiation établie simultanément.

Points d'attention. Le texte empêche l'accumulation des noms d'une génération à l'autre. Il fait prévaloir le nom du père sur la faculté d'adjonction ouverte à la mère par les articles 2 et 3. Par interprétation, la mère qui porte un nom double ne peut donc pas obtenir l'adjonction de son nom, et la mère qui porte un nom simple ne le peut pas davantage lorsque le père porte un nom double.

Renvois. Art. 2 à 4, 6 et 14 de la loi.

Rédaction. Rédaction de 2020.

Au concours. Limite de l'égalité des parents dans la transmission du nom.

Article 6

Lorsque la filiation de l'enfant né hors mariage est établie en second lieu à l'égard du père et que le père et la mère ou l'un d'entre eux porte un nom double, l'enfant porte le nom de la mère.

Toutefois, si la mère y consent dans les conditions prévues à l'article 3 alinéa 3, l'enfant ne porte que le nom du père.

Note sous l'article

Sens. L'enfant né hors mariage, reconnu par son père après sa mère, porte le nom de sa mère lorsque l'un des parents porte un nom double. Si la mère y consent, il ne porte que le nom du père.

Points d'attention. Le texte écarte, pour le nom double, l'adjonction prévue à l'article 3, alinéa 3. Il renvoie aux conditions de consentement de « l'article 3 alinéa 3 ». Ces conditions figurent en réalité à l'alinéa 4 de l'article 3. Par interprétation, le renvoi vise l'ensemble formé par les alinéas 3 et 4, c'est-à-dire un consentement de la mère donné oralement lors de la reconnaissance ou reçu séparément par un officier de l'état civil ou un notaire.

Renvois. Art. 3, 5 et 14 de la loi.

Rédaction. Rédaction de 2020.

Au concours. Exemple de renvoi interne imprécis, à corriger par interprétation dans un commentaire d'article.

Article 7

L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier.

En cas d'adoption par deux époux, il est ajouté au nom de l'adopté celui du mari.

Si l'adoptant est une femme mariée, l'adopté porte le nom de l'adoptante en l'ajoutant au sien.

Dans les cas visés aux alinéas précédents, le tribunal peut décider que l'adopté âgé de moins de seize ans ne portera que le nom de l'adoptant.

Si l'adoptant et l'adopté ont le même nom, aucune modification n'est apportée au nom de l'adopté.

A la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'adopté âgé de moins de treize ans sans son consentement. A partir de treize ans, le consentement de l'enfant est exigé.

Note sous l'article

Sens. L'adoption simple ajoute le nom de l'adoptant à celui de l'adopté. Le tribunal peut décider que l'adopté de moins de seize ans ne portera que le nom de l'adoptant. Il peut modifier les prénoms de l'adopté, avec son consentement à partir de treize ans.

Points d'attention. En cas d'adoption par deux époux, c'est le nom du mari qui s'ajoute (al. 2). La femme mariée qui adopte seule transmet son propre nom (al. 3). Deux seuils d'âge coexistent, seize ans pour la substitution du nom et treize ans pour le consentement au changement de prénoms. Aucune modification n'intervient si l'adoptant et l'adopté ont déjà le même nom (al. 5).

Renvois. Art. 8 et 14 de la loi. Loi relative à l'adoption, art. 13 et 18.

Rédaction. Rédaction de 2020.

Au concours. Comparaison des effets de l'adoption simple et de l'adoption plénière sur le nom.

Article 8

L'adoption plénière confère à l'enfant le nom de l'adoptant et en cas d'adoption par deux époux le nom du mari. Il y est ajouté le nom de la femme si celle-ci le demande.

A la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant de moins de treize ans. A partir de treize ans, le consentement de l'enfant est exigé.

Note sous l'article

Sens. L'adoption plénière donne à l'enfant le nom de l'adoptant. En cas d'adoption par deux époux, l'enfant porte le nom du mari, auquel s'ajoute celui de la femme si elle le demande. Le tribunal peut modifier ses prénoms, avec son consentement à partir de treize ans.

Points d'attention. Le nom d'origine disparaît, ce qui traduit la rupture avec la famille d'origine. La faculté d'adjonction ouverte à l'épouse adoptante reprend celle que les articles 2 et 3 ouvrent à la mère par le sang.

Renvois. Art. 2, 7 et 14 de la loi. Loi relative à l'adoption, art. 14.

Rédaction. Rédaction de 2020.

Au concours. Effets de l'adoption plénière.

Article 9

L'enfant à l'égard duquel aucune filiation n'est régulièrement établie prend le nom qui lui est attribué par l'officier de l'état civil à qui sa naissance ou sa découverte a été déclarée.

Note sous l'article

Sens. L'enfant dont aucune filiation n'est établie reçoit le nom que lui attribue l'officier de l'état civil auquel sa naissance ou sa découverte est déclarée.

Points d'attention. C'est le cas du nom attribué par l'autorité administrative que vise l'article 1, alinéa 2. L'officier reste tenu par l'interdiction de l'article 10. Si une filiation est établie plus tard, l'enfant prend le nom qui en résulte selon les articles 2 et 3.

Renvois. Art. 1, 3 et 10 de la loi. Loi relative à l'état civil, art. 46.

Rédaction. Rédaction de 2020.

Au concours. Situation de l'enfant trouvé.

Article 10

Il est interdit aux officiers de l'état civil de donner des noms ou prénoms et de recevoir des prénoms autres que ceux figurant dans les différents calendriers ou ceux consacrés par les usages et la tradition.

Note sous l'article

Sens. L'officier de l'état civil ne peut donner que des noms ou prénoms, et ne peut recevoir que des prénoms, qui figurent dans les calendriers ou qui sont consacrés par les usages et la tradition.

Points d'attention. L'interdiction vise l'officier, qui doit refuser l'inscription d'un prénom non conforme. Les usages et la tradition couvrent les prénoms issus des cultures nationales. Le texte ne prévoit pas de recours propre contre le refus. Par interprétation, le déclarant peut saisir le président du tribunal dans les conditions de la rectification des actes de l'état civil.

Renvois. Art. 9 et 15 de la loi. Loi relative à l'état civil, art. 42 et 79.

Rédaction. Rédaction de 2020.

Au concours. Limite à la liberté des parents dans le choix du prénom.

Article 11

Au cas où le dernier représentant d'une famille dans l'ordre de la descendance est mort sans postérité, le droit de relever son nom en l'ajoutant aux leurs appartient à tous ceux qui, agissant tant pour eux que pour leurs enfants nés ou à naître, peuvent se réclamer d'un auteur commun avec le défunt, ayant porté son nom.

Note sous l'article

Sens. Lorsque le dernier représentant d'une famille meurt sans postérité, ceux qui descendent d'un auteur commun ayant porté son nom peuvent relever ce nom en l'ajoutant au leur.

Points d'attention. Le relèvement suppose la mort sans postérité du dernier représentant « dans l'ordre de la descendance » et un auteur commun qui a porté le nom. Le droit peut être exercé pour soi et pour ses enfants nés ou à naître. La loi de 1964 visait le dernier représentant « mâle » mort sans « postérité mâle ». La loi de 2020 a supprimé cette condition de sexe.

Renvois. Art. 12 à 14 de la loi.

Rédaction. Rédaction de 2020.

Au concours. Exemple de suppression d'une discrimination fondée sur le sexe par la réforme de 2020.

Article 12

Pour exercer ce droit, le demandeur doit faire une déclaration devant l'officier de l'état civil du lieu de son domicile, dans les cinq (5) ans du décès ou, s'il est mineur, dans les cinq (5) ans qui suivent sa majorité si ce droit n'a pas été revendiqué au cours de sa minorité par ses représentants légaux.

Note sous l'article

Sens. Le relèvement du nom se demande par une déclaration devant l'officier de l'état civil du domicile, dans les cinq ans du décès, ou, pour le mineur, dans les cinq ans qui suivent sa majorité.

Points d'attention. Le délai de cinq ans court du décès du dernier représentant. Le délai propre au mineur ne joue que si ses représentants légaux n'ont pas revendiqué le droit pendant sa minorité. La majorité est atteinte à dix-huit ans accomplis.

Renvois. Art. 11 et 13 de la loi. Loi relative à la minorité, art. 1. Loi relative au domicile, art. 1.

Rédaction. Rédaction de 2020.

Au concours. Délai et point de départ, à retenir pour un cas pratique.

Article 13

La déclaration est transmise au tribunal dans le ressort duquel elle a été reçue.

Sur les justifications qui lui sont apportées, le tribunal, en chambre du conseil, prononce l'homologation de la déclaration et ordonne la rectification des actes de l'état civil qui est poursuivie à la diligence du ministère public.

Note sous l'article

Sens. La déclaration est transmise au tribunal, qui l'homologue en chambre du conseil et ordonne la rectification des actes de l'état civil, poursuivie par le ministère public.

Points d'attention. La déclaration ne produit pas effet par elle-même. Seule l'homologation du tribunal, rendue sur justifications, ouvre le droit au nouveau nom. La rectification des actes est poursuivie à la diligence du ministère public.

Renvois. Art. 11 et 12 de la loi. Loi relative à l'état civil, art. 79 à 82.

Rédaction. Rédaction de 2020.

Au concours. Rôle du juge et du ministère public dans les questions d'état.

Article 14

En aucun cas, il ne peut y avoir adjonction d'un nom à un nom double et réciproquement.

Note sous l'article

Sens. Un nom ne peut jamais être ajouté à un nom double, et un nom double ne peut jamais être ajouté à un autre nom.

Points d'attention. La règle est absolue (« En aucun cas »). Elle limite toutes les adjonctions de la loi, celle du nom de la mère (art. 2 et 3), celle du nom de l'adoptant (art. 7 et 8) et le relèvement du nom (art. 11). Elle rejoint l'article 5 dans la lutte contre l'allongement des noms.

Renvois. Art. 2, 3, 5, 7, 8 et 11 de la loi.

Rédaction. Rédaction de 2020.

Au concours. Règle de verrou à mobiliser dans tout cas pratique sur l'adjonction de noms.

Article 15

Nul ne peut porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance.

Néanmoins, toute personne justifiant d'un intérêt légitime peut solliciter du tribunal, dans les conditions prévues pour la rectification d'un acte ou jugement relatif à l'état civil, la modification ou la suppression de prénom ou l'adjonction de nouveaux prénoms à ceux mentionnés sur son acte de naissance.

Note sous l'article

Sens. Chacun ne peut porter que le nom et les prénoms inscrits dans son acte de naissance. Celui qui justifie d'un intérêt légitime peut demander au tribunal de modifier ou de supprimer un prénom, ou d'en ajouter.

Points d'attention. L'alinéa 1 fait de l'acte de naissance la preuve du nom. L'alinéa 2 vise les prénoms seulement. Le changement de nom relève des articles 18 à 20. La demande suit les conditions de la rectification d'un acte ou d'un jugement relatif à l'état civil. La loi de 1964 précisait que l'action concernant un mineur est engagée par son représentant légal. La loi de 2020 ne reprend pas cette précision, qui découle des règles de la représentation du mineur.

Renvois. Art. 10 et 18 à 20 de la loi. Loi relative à l'état civil, art. 42 et 79 à 82. Loi relative à la minorité.

Rédaction. Rédaction de 2020.

Au concours. Distinction du changement de prénom et du changement de nom.

Article 16

Tout agent public ou officier public ou ministériel doit désigner les personnes dans les actes, expéditions ou extraits qu'il rédige, par leurs nom et prénoms réguliers.

Cette disposition ne fait pas obstacle à ce qu'un surnom ou un pseudonyme, connu du rédacteur soit ajouté aux nom et prénoms réguliers.

Note sous l'article

Sens. Les agents publics et les officiers publics ou ministériels désignent les personnes, dans leurs actes, par leurs nom et prénoms réguliers. Ils peuvent y ajouter un surnom ou un pseudonyme connu d'eux.

Points d'attention. Le surnom et le pseudonyme peuvent seulement s'ajouter au nom régulier, sans jamais le remplacer. L'obligation pèse sur l'auteur de l'acte. Elle prolonge l'article 15, alinéa 1.

Renvois. Art. 15 et 17 de la loi. Code pénal, art. 314.

Rédaction. Rédaction de 2020.

Au concours. Statut du pseudonyme.

Article 17

Le porteur d'un nom ou ses descendants, même s'ils ne portent pas eux-mêmes ce nom, peuvent s'opposer, sans préjudice de dommages intérêts, à ce qu'il soit usurpé ou utilisé par un tiers, à titre de nom, surnom ou pseudonyme.

Note sous l'article

Sens. Le porteur d'un nom et ses descendants, même s'ils ne portent pas ce nom, peuvent s'opposer à ce qu'un tiers l'usurpe ou l'utilise comme nom, surnom ou pseudonyme, et demander des dommages-intérêts.

Points d'attention. L'action appartient aussi aux descendants qui ne portent pas le nom. Elle tend à faire cesser l'usage et peut s'accompagner d'une demande de dommages-intérêts. Le Code pénal réprime, de son côté, la prise de nom et prénoms autres que les siens dans un acte public ou authentique ou dans un document administratif (art. 314) et la prise du nom d'un tiers qui a pu entraîner l'inscription d'une condamnation à son casier judiciaire (art. 315).

Renvois. Art. 1 et 16 de la loi. Code pénal, art. 314 et 315.

Rédaction. Rédaction de 2020.

Au concours. Protection du nom, droit de la personnalité.

Article 18

Toute personne peut demander pour son compte et pour celui de ses enfants mineurs nés ou à naître, à porter le nom de l'un de ses ascendants.

Note sous l'article

Sens. Toute personne peut demander à porter le nom de l'un de ses ascendants, pour elle et pour ses enfants mineurs nés ou à naître.

Points d'attention. Le texte ouvre une véritable procédure de changement de nom, que la loi de 1964 ne connaissait pas. Le nom demandé doit être celui d'un ascendant. La demande s'étend aux enfants mineurs, nés ou à naître. Le texte n'exige pas d'intérêt légitime, à la différence du changement de prénom (art. 15, al. 2).

Renvois. Art. 1, 19 et 20 de la loi.

Rédaction. Rédaction de 2020.

Au concours. Assouplissement de l'immutabilité du nom.

Article 19

Les personnes qui, bien qu'issues d'un auteur commun n'en portent pas le nom, peuvent demander collectivement tant pour leur compte que pour le compte de leurs enfants mineurs nés ou à naître, à porter le nom de cet auteur commun.

Note sous l'article

Sens. Les personnes issues d'un auteur commun dont elles ne portent pas le nom peuvent demander ensemble à porter ce nom, pour elles et pour leurs enfants mineurs nés ou à naître.

Points d'attention. La demande est collective. Elle suppose un auteur commun, c'est-à-dire un ascendant commun aux demandeurs. Elle permet à une famille de retrouver un nom commun.

Renvois. Art. 18 et 20 de la loi.

Rédaction. Rédaction de 2020.

Au concours. Le nom, institution familiale.

Article 20

Toute personne qui, par application des articles 18 et 19 précédents, demande un changement de nom, adresse à cette fin une requête au tribunal de son lieu de domicile. S'il s'agit d'une requête collective, celle-ci est adressée au tribunal du lieu de domicile de l'un quelconque des requérants.

Le tribunal statue après conclusions écrites du ministère public.

Note sous l'article

Sens. La demande de changement de nom est formée par requête au tribunal du domicile du demandeur, ou de l'un des demandeurs si la requête est collective. Le tribunal statue après conclusions écrites du ministère public.

Points d'attention. Le changement de nom relève du juge, et non de l'administration. Les conclusions du ministère public sont écrites et obligatoires. Le texte ne précise ni les voies de recours ni la publicité de la décision. Par interprétation, la décision est portée en marge des actes de l'état civil de l'intéressé, comme toute décision qui modifie un élément de l'état civil.

Renvois. Art. 18 et 19 de la loi. Loi relative au domicile, art. 1. Loi relative à l'état civil, art. 34 et 82.

Rédaction. Rédaction de 2020.

Au concours. Procédure à décrire dans un cas pratique de changement de nom.

Article 21

La présente loi abroge la loi n°64-373 du 7 octobre 1964 relative au nom, telle que modifiée par la loi n° 83-799 du 2 août 1983 et la loi n° 64-381 du 7 octobre 1964, relative aux dispositions diverses applicables aux matières régies par la loi sur le nom.

Note sous l'article

Sens. La loi abroge la loi n° 64-373 du 7 octobre 1964 relative au nom, modifiée en 1983, et la loi n° 64-381 du 7 octobre 1964 pour ce qui concerne le nom.

Points d'attention. L'abrogation de la loi n° 64-381 est partielle. Elle ne vise que les dispositions applicables à la matière du nom.

Renvois. Art. 22 de la loi.

Rédaction. Rédaction de 2020.

Au concours. Succession des lois sur le nom.

Article 22

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'Etat.

Note sous l'article

Sens. La loi est publiée au Journal officiel et exécutée comme loi de l'État.

Points d'attention. La loi a été publiée au Journal officiel n° 10 spécial du 29 mai 2020, avec la loi relative au domicile.

Renvois. Art. 21 de la loi.

Rédaction. Rédaction de 2020.

Place et économie du titre

La loi relative au nom ouvre le Livre I, parce que le nom est le premier élément d'identification de la personne. Elle compte vingt-deux articles, qui ne sont divisés ni en chapitres ni en sections. Leur ordre suit cependant une logique nette.

- **L'attribution du nom (art. 1 à 9).** Le principe et les caractères du nom (art. 1), le nom de l'enfant né dans le mariage (art. 2), le nom de l'enfant né hors mariage (art. 3), l'unité du nom de la fratrie (art. 4), le sort du nom double (art. 5 et 6), le nom de l'adopté (art. 7 et 8) et le nom de l'enfant sans filiation établie (art. 9).
- **Les prénoms (art. 10).** La limite posée au choix des prénoms.
- **Le relèvement du nom d'une famille éteinte (art. 11 à 13).** Le droit, le délai et l'homologation judiciaire.
- **L'usage et la protection du nom (art. 14 à 17).** L'interdiction des adjonctions à un nom double, l'autorité de l'acte de naissance et le changement de prénom, la désignation dans les actes et l'action contre l'usurpation.
- **Le changement de nom (art. 18 à 20).** La demande individuelle, la demande collective et la procédure.
- **Les dispositions finales (art. 21 et 22).**

Le législateur de 2020 poursuit deux buts. Il conserve le principe de la transmission du nom du père, tout en ouvrant à la mère et à l'enfant la faculté d'y ajouter le nom de la mère. Il assouplit l'immutabilité du nom en créant une procédure de changement de nom fondée sur la filiation.

Notions clés

- **Nom.** L'appellation qui rattache la personne à sa famille et la désigne dans la vie sociale et juridique. Il s'acquiert par la filiation ou par décision de l'autorité administrative ou judiciaire (art. 1, al. 2).
- **Prénom.** L'appellation qui individualise la personne au sein de sa famille. Chaque personne en a un ou plusieurs (art. 1, al. 1).
- **Immutabilité du nom.** L'interdiction de changer de nom en dehors des cas prévus par la loi (art. 1, al. 3, et art. 15, al. 1).
- **Imprescriptibilité du nom.** Le nom ne se perd pas par le non-usage et ne s'acquiert pas par un usage prolongé.
- **Inaliénabilité du nom.** Le nom ne peut être ni cédé ni vendu.
- **Adjonction.** L'ajout d'un second nom au nom transmis, par exemple celui de la mère (art. 2 et 3) ou celui de l'adoptant (art. 7).
- **Nom double.** Le nom composé de deux noms. Il ne se transmet pas en entier et ne reçoit aucune adjonction (art. 5, 6 et 14).
- **Désaveu.** L'action qui fait tomber la présomption de paternité du mari. Elle prive l'enfant du nom du père (art. 2, al. 3).
- **Relèvement du nom.** Le droit d'ajouter à son nom celui d'une famille dont le dernier représentant est mort sans postérité (art. 11).
- **Pseudonyme.** Le nom d'emprunt choisi par une personne pour exercer une activité. Il peut s'ajouter au nom régulier dans les actes (art. 16, al. 2).
- **Changement de nom.** La substitution, par décision du tribunal, du nom d'un ascendant ou d'un auteur commun au nom porté (art. 18 à 20).